公務員法 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：公務員概念與適用範圍、公務員保障法（復審/申訴/再申訴）、公務員懲戒、考績免職、公務員服務法
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、公務員免職與考績

一、109年第11題（原第31題）

關於公務人員考績，下列敘述何者錯誤？

(A) 公務人員平時考核懲處之構成要件，均應以公務人員考績法定之，不得授權以法規命令定之
(B) 服務機關對於考績評定雖具判斷餘地，但若有恣意濫用情事，法院仍得撤銷
(C) 公務人員專案考績於平時辦理之，無須與年終考績一併辦理
(D) 公務人員不服年終考績丙等之評定，得提起復審及行政訴訟以為救濟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	平時考核懲處之構成要件並非「均」應以考績法定之，部分事項得授權以法規命令補充規定，非全面禁止授權
(B)	☑ 正確	考績評定具**判斷餘地**，但若有恣意濫用情事，法院仍得審查撤銷
(C)	☑ 正確	專案考績於平時辦理（考績法§12），與年終考績分別進行
(D)	☑ 正確	依釋字第785號意旨，年終考績丙等對公務員權益有重大影響，得提復審及行政訴訟

二、110年第8題（原第27題）

依司法院大法官解釋意旨，有關公務員免職構成要件之規定，下列敘述何者正確？

(A) 得由公務人員考績法施行細則定之
(B) 得由服務機關以職權命令定之
(C) 應由法律定之，方符合憲法意旨
(D) 得由各機關以獎懲基準定之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	免職涉及公務員身分之剝奪，屬重大權利限制，不得以**施行細則**定之
(B)	✗	不得以**職權命令**定之，須有法律依據
(C)	☑ 正確	免職構成要件涉及公務員身分之喪失，屬**重要事項**，應以**法律**定之（釋字第491號）
(D)	✗	獎懲基準為行政規則，不得取代法律作為免職之依據

> [!NOTE]
> **重點整理（釋字第491號）**：
>
> - 免職處分涉及公務員服公職權利之重大限制 → 應以**法律**定之（法律保留）
> - 免職處分前應給予**陳述意見**之機會（正當法律程序）
> - 免職處分應附**理由**，並須**合法送達**

三、110年第9題（原第28題）

有關對公務人員甲作成一次記二大過專案考績免職處分，下列敘述何者正確？

(A) 免職處分作成前應通知甲陳述意見，使其對免職事由有答辯機會，免職處分應對甲為合法送達
(B) 經檢察官起訴之案件，因檢察官起訴書所載犯罪事實，均屬「客觀上明白足以確認之事實」，服務機關一律無須通知當事人陳述意見
(C) 免職處分作成前無須通知甲陳述意見，於免職處分中載明免職事由及法令依據即為已足
(D) 免職處分作成前應通知甲陳述意見，但若免職處分送達時由甲親收，免職處分不因未給予甲陳述意見而違法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依釋字第491號，免職處分前應通知當事人**陳述意見**，給予答辯機會；處分並應**合法送達**

(B) ✗ 檢察官起訴之犯罪事實非當然屬「客觀明白足以確認之事實」，仍須給予陳述意見機會
(C) ✗ 免職處分前應給予陳述意見機會，不得省略
(D) ✗ 未給予陳述意見機會不因事後親收送達而治癒，仍屬違法

四、111年第18題（原第37題）

甲縣政府發現其所屬薦任六職等公務人員乙之行為違反政府採購法相關規定，依公務人員考績法規定記一大過懲處。依現行司法實務見解，乙應如何救濟？

(A) 向甲縣政府提起申訴，未獲救濟時，再向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴
(B) 向公務人員保障暨培訓委員會提起申訴，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟
(C) 向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟
(D) 向甲縣政府提起訴願，未獲救濟時，再向行政法院提起訴訟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	記一大過已構成對公務員權益之重大影響，非僅管理措施，不適用申訴/再申訴
(B)	✗	程序順序錯誤
(C)	☑ 正確	依釋字第785號，記一大過對公務員權益有重大影響，應以**復審→行政訴訟**救濟（保訓會復審→行政法院）
(D)	✗	公務員對服務機關之處分不服，應依**公務人員保障法**救濟，非訴願法

> [!NOTE]
> **重點整理（釋字第785號後之救濟體系）**：
>
> - 凡對公務員權益有**重大影響**之措施 → **復審** → 行政訴訟
> - 釋字第785號打破傳統「影響身分」作為分界之見解
> - 記一大過、調任等措施若對權益有重大影響，均得提復審

貳、公務員懲戒

一、108年第9題（原第29題）

關於政務人員之敘述，下列何者錯誤？

(A) 不適用公務人員考績法
(B) 不適用公務人員退休資遣撫卹法
(C) 不適用公務員懲戒法
(D) 不適用公務人員任用法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政務人員不適用公務人員考績法，其考核另有規定
(B)	☑ 正確	政務人員不適用公務人員退休資遣撫卹法，另依政務人員退職撫卹條例
(C)	✗ 錯誤	政務人員**適用**公務員懲戒法，得受懲戒處分（懲戒法§2），懲戒種類為免除職務及剝奪或減少退休金
(D)	☑ 正確	政務人員不適用公務人員任用法，其進退依政治任命

> [!NOTE]
> **重點整理（政務人員法律適用）**：
>
> - **適用**：公務員懲戒法、公務員服務法
> - **不適用**：考績法、任用法、退休資遣撫卹法、保障法
> - 政務人員懲戒種類僅限：免除職務、剝奪或減少退休金

二、112年第11題（原第31題）

甲為被付懲戒之政務人員，關於甲之懲戒，下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為，雖非出於故意或過失，仍有受懲戒處分之可能
(B) 得對甲作成休職之懲戒處分
(C) 懲戒法庭審理甲之懲戒案件時，應先裁定停止甲之職務
(D) 甲不服懲戒法庭第一審之終局判決，得上訴於懲戒法庭第二審

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	公務員懲戒須有**故意或過失**（公務員懲戒法第2條）
(B)	✗	政務人員之懲戒處分種類僅有**免除職務**及**剝奪、減少退休（職、伍）金**，無休職（懲戒法§9）
(C)	✗	停止職務並非必要程序，懲戒法庭得視情況決定，非「應先」裁定停職
(D)	☑ 正確	懲戒法庭採**二審終審**制，不服第一審判決得上訴第二審（懲戒法§64）

> [!NOTE]
> **重點整理（公務員懲戒）**：
>
> - **政務人員**之懲戒種類：免除職務、剝奪或減少退休金
> - **事務官**之懲戒種類：免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡
> - 懲戒法庭 → **二審終審**（2020年修法後）

三、113年第30題

關於公務員懲戒制度，下列敘述何者正確？

(A) 公務員有懲戒事由，得逕由其服務機關之首長移送懲戒法庭審理
(B) 公務員懲戒程序以書面審理為原則
(C) 公務員懲戒事件採一審終結，並無上訴制度
(D) 政務人員與地方民選首長得受懲戒處分之種類相同

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	服務機關**首長**不得逕行移送，應由**主管機關**或**監察院**移送懲戒法庭
(B)	✗	懲戒程序以**言詞辯論**為原則（懲戒法§46），非書面審理
(C)	✗	採二**審終審**制，有上訴制度
(D)	☑ 正確	政務人員與地方民選首長均僅得受**免除職務**及**剝奪或減少退休金**之懲戒處分（懲戒法§9 II）

參、公務員保障法之適用範圍

一、109年第12題（原第32題）

公務人員發生下列何種情事，得依公務人員保障法請求救濟？

(A) 使用市立公園運動設施受傷請求國家賠償
(B) 經服務機關調查性騷擾成立予以記大過懲處
(C) 申報綜合所得稅子女教育學費特別扣除額遭剔除
(D) 因調職而遭原服務機關要求返還宿舍

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	使用公園設施受傷係以**一般人民**身分請求國賠，非公務員身分之權益問題，不適用保障法
(B)	☑ 正確	服務機關對公務人員為記大過懲處，涉及公務員身分上之權益，得依**公務人員保障法**請求救濟
(C)	✗	所得稅扣除額遭剔除係以**納稅義務人**身分與稅捐機關之爭議，非公務員保障事項
(D)	✗	返還宿舍屬配住宿舍關係之終止，依實務見解非以公務員身分之權益為爭議標的，不適用保障法

二、112年第10題（原第30題）

關於公務人員之權利保障，下列敘述何者正確？

(A) 公務人員保障法是關於公務人員實體與程序權利保障之法律
(B) 司法院釋字第785號解釋認為公務人員保障法之申訴、再申訴制度違憲
(C) 公務人員與服務機關之間發生公法上爭議，均應依據公務人員保障法提起復審及行政訴訟
(D) 公務人員保障法對公務人員健康權及超時服勤之上限，尚未定有合理必要之框架性規範

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公務人員保障法兼具**實體**（保障公務員之權益）與**程序**（復審、申訴、再申訴）之規範功能

(B) ✗ 釋字第785號並非認為申訴再申訴制度違憲，而是要求不得以管理措施之名剝奪公務員之訴訟權
(C) ✗ 並非所有爭議均循復審程序，工作條件等管理措施之爭議循**申訴/再申訴**→行政訴訟
(D) ✗ 公務人員保障法已有相關規範（如§21超時服勤之規定）

三、113年第29題

依現行法規及司法院解釋意旨，關於公務（人）員之敘述，下列何者正確？

(A) 現行與公務員有關之法規，凡使用公務人員名稱者，除常任文官外，亦可適用於武職人員
(B) 凡依法令受有俸給之文武職公務員，均為公務人員保障法之適用對象而受其規範
(C) 公務員之任命程序與其職務有必然之關聯性，凡經總統提名，立法院同意任命者，其職務性質即為相同
(D) 直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長亦適用公務員服務法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	使用「公務人員」名稱之法規不必然適用於武職人員，須視各法規定範圍
(B)	✗	公務人員保障法以**常任文官**為主要適用對象，政務人員等並非全部適用
(C)	✗	經總統提名立法院同意者，包括大法官、監察委員、考試委員，其職務性質各異
(D)	☑ 正確	公務員服務法第2條第2項明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長亦適用公務員服務法

四、113年第31題

下列何種爭議事件，不適用公務人員保障法之救濟程序？

(A) 行政機關依事務管理規則僱用之工友遭檢察官起訴而被停職，於無罪判決確定後，請求補發薪資遭拒絕
(B) 公立學校兼任行政職之教師請求增加主管加給金額遭拒絕
(C) 公務人員因執行職務發生意外，申請受傷慰問金遭拒絕
(D) 公務人員依法執行職務涉訟，向服務機關申請為其延聘律師遭拒絕

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 不適用	**工友**非公務人員保障法之適用對象（非依法任用之公務人員），不適用保障法之救濟程序
(B)	適用	公立學校兼任行政職教師就行政職部分得適用保障法
(C)	適用	公務人員受傷慰問金之申請遭拒，得依保障法救濟
(D)	適用	執行職務涉訟之延聘律師申請遭拒，得依保障法救濟

五、114年第10題（原第30題）

下列何者適用或準用公務人員保障法之規定？

(A) 政務官
(B) 公營事業依法任用之人員
(C) 公立學校聘任之教師
(D) 民選公職人員

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	政務官不適用公務人員保障法（保障法§102排除適用）
(B)	☑ 正確	公營事業依法任用之人員**準用**公務人員保障法（保障法§102 II）
(C)	✗	公立學校聘任之教師依**教師法**救濟，不適用保障法
(D)	✗	民選公職人員不適用保障法

> [!NOTE]
> **重點整理（保障法適用對象）**：
>
> - **適用**：依法任用之常任文官
> - **準用**：公營事業依法任用之人員、公立學校兼任行政職之教師（就行政職部分）
> - **不適用**：政務官、民選公職人員、工友、聘用教師、約聘僱人員

六、114年第28題（原第48題）

依司法實務見解，公立大學依法解聘其教師甲，並議決1年不得聘任為教師。甲對上開解聘及1年不得聘任為教師不服而提起救濟時，下列敘述何者正確？

(A) 甲就解聘，得向教育部提起訴願
(B) 甲就解聘，得以教育部為被告，提起確認聘任法律關係存在之訴
(C) 甲就1年不得聘任為教師，得提起確認聘任法律關係存在之訴
(D) 甲就1年管制期間，得以教育部為原處分機關，提起訴願

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	解聘涉及聘任契約關係之終止，應循行政訴訟（確認之訴），非訴願程序
(B)	✗	被告應為**公立大學**（契約相對人），非教育部
(C)	✗	1年不得聘任為教師係管制措施（行政處分），非契約關係問題，不適用確認聘任關係之訴
(D)	☑ 正確	1年不得聘任之管制措施為**行政處分**，由教育部核定，得以**教育部為原處分機關**提起訴願

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
考績免職		1	2	1				4
公務員懲戒	1				1	1		3
保障法適用範圍		1			1	2	1	5
教師解聘救濟							1	1
合計	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**3**	**2**	**13**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
免職之法律保留	免職構成要件應以法律定之（釋字491）
免職前正當程序	應通知陳述意見、附理由、合法送達
釋字785之突破	對權益有重大影響之措施均得提復審→行政訴訟
記一大過之救濟	復審→行政訴訟（非申訴再申訴）
懲戒二審終審	不服第一審得上訴第二審
政務人員懲戒種類	僅免除職務、剝奪/減少退休金（含民選首長）
懲戒須故意過失	公務員懲戒法§2
保障法適用對象	常任文官適用；公營事業依法任用者準用；政務官/民選/工友不適用
教師解聘之救濟	解聘＝契約→確認之訴；管制期間＝行政處分→訴願
公務員服務法適用	直轄市長/縣市長/鄉鎮市長亦適用
政務人員法律適用	適用懲戒法/服務法；不適用考績法/任用法/退撫法/保障法
保障法請求救濟要件	須以公務員身分之權益為爭議標的（非以一般人民身分）
考績之法律保留	平時考核懲處之構成要件部分得授權法規命令補充

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19